



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AKMALUDIN ALS AKMAL BIN M. YUSUF;**
Tempat lahir : Tanjung Seteko;
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/05 Juni 1972;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Tanjung Seteko
Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
 - Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 06 Januari 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2025 sampai dengan tanggal 01 Februari 2025;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2025 sampai dengan tanggal 02 April 2025;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 April 2025 sampai dengan tanggal 02 Mei 2025;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andy Wijaya, S.H., Novi Yanto, S.H., dan Ahmad Rozali Indra Praja, S.H., Advokat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir yang beralamat di Jalan Kolonel Nuh Macan Nomor 24 LK IV, Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.B/2025/PN.Kag tanggal 09 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kag tanggal 03 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kag tanggal 03 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.Menyatakan terdakwa **AKMALUDIN Als AKMAL BIN M. YUSUF**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2.Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AKMALUDIN Als AKMAL BIN M. YUSUF**, dengan pidana penjara selama 14 tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan;

3.Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna merah No.Pol BG 2429 XI Noka: MH1KFB11XPK059138 Nosin : KFBTE-1059091 beserta kunci kontak

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 35 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat.

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kag



- 1 (satu) buah kabel warna Biru dengan Panjang sekitar 2 (dua) meter
- 1 (satu) buah batu kisar warna hitam dengan berat kurang lebih 10 Kg.
- 1 (satu) buah baju tanktop warna Hitam dalam keadaan robek di dada sebelah kanan.
- 1 (satu) buah celana jeans panjang dengan motif robek.
- 1 (satu) buah celana dalam warna Hitam.
- 1 (satu) buah Bra warna cream.
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna cream hitam.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Blade warna Hitam Kuning tanpa bodi belakang Noka: MH1JBB1179K068132 Nosin : JBB1E-1066962 beserta kunci Kontak.
- Bodi sepeda motor yang sudah dilepas
- 1 (satu) buah kalung warna silver beserta liontin berbentuk bulat ada batu perhiasan warna hitam ditengah.
- 1 (satu) buah cincin warna kuning.
- 1 (satu) buah anting.
- 1 (satu) buah gelang tangan warna hitam.
- 1 (satu) buah gelang kaki warna silver.
- 1 (satu) buah jepit rambut.

Dikembalikan kepada saksi MEIZA MELANI BINTI DASRIL.

4. Menetapkan supaya terdakwa AKMALUDIN Als AKMAL BIN M. YUSUF dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-267/Eoh.2/12/2024 tanggal 18 Desember 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa AKMALUDIN Als AKMAL BIN M. YUSUF pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Rt. 11 Dsn. VII Desa Tanjung Seteko Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menghubungi korban Ita Anggraini (Alm) yang merupakan kekasih terdakwa dengan tujuan untuk mengajak korban bertemu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pada pukul 13.00 Wib di Jalan Lintas Timur Palembang Kayuagung Desa Cinta Marga Kec. Indralaya Selatan Kab. Ogan Ilir (Depan SPBU Meranjat) untuk berpacaran dan disetujui oleh korban.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib korban menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk bertemu di Desa Cinta Marga. Sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dan korban bertemu di Desa Cinta Marga di depan SPBU Meranjat, dimana korban menggunakan sepeda motor Honda Blade sedangkan terdakwa menggunakan sepeda motor Honda ADV. Selanjutnya terdakwa mengajak korban menuju hutan Rt. 11 Dsn. VII Desa Tanjung Seteko Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir dengan tujuan untuk menyimpan sepeda motor milik korban.
- Bahwa setibanya di hutan yang beralamat di Rt. 11 Dsn. VII Desa Tanjung Seteko Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir, korban langsung menyimpan sepeda motor miliknya, kemudian terdakwa dan korban pergi ke daerah Komplek Perkantoran tanjung senai dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mengajak korban keluar dari Tanjung senai menuju jalan lintas melewati Pasar Indralaya kearah timbangan, kemudian sampai didepan Kantor koramil terdakwa kembali mengajak korban masuk ke komplek perkantoran tanjung senai. Saat di dalam komplek perkantoran tanjung senai terajadi cekcok mulut antara

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan korban yang disebabkan karena korban menuduh terdakwa berselingkuh, dimana saat itu korban berkata kasar kepada terdakwa sehingga membuat terdakwa emosi, kemudian terdakwa langsung mengajak korban untuk pulang mengambil sepeda motor milik korban yang disimpan di hutan. Di tengah perjalanan muncul niat terdakwa untuk membunuh korban dikarenakan terdakwa sangat kesal dan tidak terima dengan perkataan korban.

- Bahwa setibanya di hutan yang beralamat di Rt. 11 Dsn. VII Desa Tanjung Seteko Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir tempat korban menyimpan sepeda motor sekira pukul 23.00 wib, terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang $\pm$ 35 cm bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat dari bawah jok sepeda motor milik terdakwa dan langsung menusuk perut korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh terlentang menghadap keatas, saat korban terjatuh itulah leher korban langsung terdakwa tekan dengan menggunakan bagaian tajam pada pisau yang terdakwa pegang saat itu sehingga korban tidak berdaya. Kemudian terdakwa menunggu kurnag lebih 15 (lima belas) menit untuk memastikan korban benar-benar meninggal dunia. Selanjutnya terdakwa hendak menenggelamkan korban di aliran sungai bawah jembatan Tanjung Senai untuk menghilangkan jejak. Kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa untuk mengambil kabel dan batu kisanan untuk terdakwa ikat di pinggang korban sebagai pemberat. Kemudian terdakwa kembali lagi ke hutan tempat korban dan memastikan korban sudah benar-benar meninggalkan, selanjutnya terdakwa memasang pemberat di pinggang korban dan terdakwa membawa jenazah korban bawa keatas jembatan Tanjung Senai, setelah sampai jembatan lalu korban terdakwa lempar dari atas jembatan tersebut. sedangkan barang barang milik korban terdakwa masukkan bok motor terdakwa untuk terdakwa buang dari atas jembatan Pasar Undralaya untuk terdakwa buang, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Bleade warna hitam tanpa Plat No.Pol. milik korban terdakwa bawa pulang kerumahnya untuk terdakwa pergunakan.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : VRJ/88/VIII/2024/RUMKIT Tanggal : 30 Agustus 2024, yang diperiksa oleh dr. INDRA SYAKTI NASUTION Sp.FM, dengan hasil pemeriksaan : Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal dengan inisial IA, usia empat puluh lima Tahun, dengan panjangn badan seratus limapuluh

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kag



sentimeter. Perawakan sulit dinilai dan telah mengalami proses pembusukan lanjut. Dari hasil pemeriksaan luar di temukan luka tusuk pada leer kanan dan kiri, dada kanan bawah, dan luka robek pada punggung tangan kanan dan kiri. Bentuk luka teratur tepi luka rata, sudut luka lancip dan tidak ditemukan jembatan jaringan. Ditemukan luka memar pada punggung dan pinggang. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan saluran makan atas dan saluran nafas atas terputus, patah tulang lidah kanan, luka robek pada paru kanan bagian bawah,, sekat antara rongga dada dan perut (diafragma) dan hati. Ditemukan resapan darah pada kulit dada dalam sebelah kanan, patah tulang iga keenam dan tujuh kanan dan bintik-bintik pendarahan pada kedua paru. Maka dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah luka tusuk pada leer kanan dan kiri yang mengakibatkan putusnya saluran nafas atas sehingga udara tidak dapat masuk kedalam saluran pernafasan atas, dan luka tusuk pada dada bawah kanan yang mengenai paru kanan bagian bawah yang mengakibatkan perdarahan disebabkan kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AKMALUDIN Als AKMAL BIN M. YUSUF pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Rt. 11 Dsn. VII Desa Tanjung Seteko Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, "*mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, yang mengakibatkan mati*", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menghubungi korban Ita Anggraini (Alm) yang merupakan kekasih terdakwa dengan tujuan untuk mengajak korban bertemu pada hari

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pada pukul 13.00 Wib di Jalan Lintas Timur Palembang Kayuagung Desa Cinta Marga Kec. Indralaya Selatan Kab. Ogan Ilir (Depan SPBU Meranjat) untuk berpacaran dan disetujui oleh korban.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib korban menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk bertemu di Desa Cinta Marga. Sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dan korban bertemu di Desa Cinta Marga di depan SPBU Meranjat, dimana korban menggunakan sepeda motor Honda Blade sedangkan terdakwa menggunakan sepeda motor Honda ADV. Selanjutnya terdakwa mengajak korban menuju hutan Rt. 11 Dsn. VII Desa Tanjung Seteko Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir dengan tujuan untuk menyimpan sepeda motor milik korban.
- Bahwa setibanya di hutan yang beralamat di Rt. 11 Dsn. VII Desa Tanjung Seteko Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir, korban langsung menyimpan sepeda motor miliknya, kemudian terdakwa dan korban pergi ke daerah Komplek Perkantoran tanjung senai dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mengajak korban keluar dari Tanjung senai menuju jalan lintas melewati Pasar Indralaya kearah timbangan, kemudian sampai didepan Kantor koramil terdakwa kembali mengajak korban masuk ke komplek perkantoran tanjung senai. Saat di dalam komplek perkantoran tanjung senai terajadi cekcok mulut antara terdakwa dan korban yang disebabkan karena korban menuduh terdakwa berselingkuh, dimana saat itu korban berkata kasar kepada terdakwa sehingga membuat terdakwa emosi, kemudian terdakwa langsung mengajak korban untuk pulang mengambil sepeda motor milik korban yang disimpan di hutan.
- Bahwa setibanya di hutan yang beralamat di Rt. 11 Dsn. VII Desa Tanjung Seteko Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir tempat korban menyimpan sepeda motor sekira pukul 23.00 wib, terdakwa yang masih kesal dengan korban langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang $\pm$ 35 cm bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat dari bawah jok sepeda motor milik terdakwa dan langsung menusuk perut korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh terlentang menghadap keatas, saat korban terjatuh itulah leher korban langsung terdakwa tekan dengan menggunakan bagaian tajam pada pisau yang terdakwa pegang saat itu sehingga korban tidak berdaya. Kemudian

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menunggu kurnag lebih 15 (lima belas) menit untuk memastikan korban benar-benar meninggal dunia. Kemudian terdakwa memastikan korban sudah benar-benar meninggalkan, selanjutnya terdakwa memasang pemberat di pinggang korban dan terdakwa membawa jenazah korban bawa keatas jembatan Tanjung Senai, setelah sampai jembatan lalu korban terdakwa lempar dari atas jembatan tersebut. sedangkan barang barang milik korban terdakwa masukkan bok motor terdakwa untuk terdakwa buang dari atas jembatan Pasar Undralaya untuk terdakwa buang, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Bleade warna hitam tanpa Plat No.Pol. milik korban terdakwa bawa pulang kerumahnya untuk terdakwa penggunaan.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : VRJ/88/VIII/2024/RUMKIT Tanggal : 30 Agustus 2024, yang diperiksa oleh dr. INDRA SYAKTI NASUTION Sp.FM, dengan hasil pemeriksaan : Telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal dengan inisial IA, usia empat puluh lima Tahun, dengan panjang badan seratus limapuluh sentimeter. Perawakan sulit dinilai dan telah mengalami proses pembusukan lanjut. Dari hasil pemeriksaan luar di temukan luka tusuk pada leer kanan dan kiri, dada kanan bawah, dan luka robek pada punggung tangan kanan dan kiri. Bentuk luka teratur tepi luka rata, sudut luka lancip dan tidak ditemukan jembatan jaringan. Ditemukan luka memar pada punggung dan pinggang. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan saluran makan atas dan saluran nafas atas terputus, patah tulang lidah kanan, luka robek pada paru kanan bagian bawah,, sekat antara rongga dada dan perut (diafragma) dan hati. Ditemukan resapan darah pada kulit dada dalam sebelah kanan, patah tulang iga keenam dan tujuh kanan dan bintik-bintik pendarahan pada kedua paru. Maka dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah luka tusuk pada leer kanan dan kiri yang mengakibatkan putusnya saluran nafas atas sehingga udara tidak dapat masuk kedalam saluran pernafasan atas, dan luka tusuk pada dada bawah kanan yang mengenai paru kanan bagian bawah yang mengakibatkan perdarahan disebabkan kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 365 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MEIZA MELANI BINTI DASRIL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pacar ibu kandung Saksi Sdr Ita Anggraini;
- Bahwa korban Sdr Ita Anggraini telah meninggal dunia dengan luka tusukan di bawah payudara sebelah kanan, luka tusuk pada leher sebelah kiri dan luka pada bagian antara jari jempol dan jari telunjuk serta kehilangan 1 (satu) buah handphone, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade, 1 (satu) buah jaket warna pink, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi alat make up, charger dan dompet yang berisi KTP;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kayuagung kemudian korban pamit dengan berkata kepada Saksi akan bekerja di Rumah Makan yang beralamat di Palembang kemudian sekira pukul 17.00 WIB korban berangkat dengan menggunakan celana jeans warna biru motif robek, tanktop warna hitam, jaket warna pink dan kaos kaki warna cream coklat dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa bodi belakang dan helm bogo warna putih;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 Saksi menelpon korban untuk memberitahu adik Saksi Sdr Alda akan mengikuti karnaval pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sehingga korban berkata, "kagek aku balek" yang merupakan komunikasi terakhir Saksi dengan korban karena ketika hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB Saksi menelpon korban namun handphone korban tidak aktif, begitu pula ketika Saksi mencoba menelpon korban kembali pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB handphone korban tetap tidak aktif;
- Bahwa pada hari Senin tersebut sekira pukul 19.30 WIB Saksi membuka social media Facebook yang memberitakan dalam sebuah video mengenai penemuan mayat seorang perempuan di bawah jembatan Tanjung Senai kemudian Saksi melihat dalam video tersebut mayat seorang perempuan yang mengambang di sungai di bawah jembatan Tanjung Senai menggunakan gelang bulat kecil hitam yang Saksi kenali sebagai milik

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban sehingga Saksi meninggalkan komentar pada akun Facebook tersebut mengenai Saksi juga kehilangan anggota keluarga kemudian ada yang membalas komentar Saksi dengan memberitahukan mayat perempuan tersebut sudah dibawa ke Rumah Sakit Tanjung Senai;

- Bahwa selanjutnya ada anggota polisi yang menelpon Saksi dan menanyakan ciri-ciri keluarga yang hilang tersebut dan setelah Saksi memberitahukannya, ciri-ciri tersebut sama dengan korban sehingga anggota polisi tersebut langsung menyuruh Saksi untuk mengecek mayat di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, kemudian ketika Saksi dan keluarga Saksi pergi ke Rumah Sakit Bhayangkara dan melihat mayat perempuan tersebut, Saksi dapat mengenali benar mayat tersebut adalah mayat korban;

- Bahwa Saksi melihat di pinggang korban ada kabel warna biru yang didikat dengan baru kisar warna hitam, kemudian seorang anggota polisi meminta persetujuan Saksi untuk dilakukan otopsi terhadap mayat korban sehingga Saksi menyetujuinya;

- Bahwa korban berkata pada Saksi bekerja di rumah makan di Palembang sejak bulan Oktober 2023 dan saat bekerja tersebut korban menginap yang biasanya pulang seminggu sekali sampai sebulan sekali;

- Bahwa Terdakwa adalah pacar korban sejak tahun 2022 yang Saksi ketahui sejak Terdakwa mengantar korban pulang kerumah;

- Bahwa berdasarkan cerita korban, korban sempat putus dengan Terdakwa namun Terdakwa meminta untuk kembali dengan korban dan mengancam korban;

- Bahwa Terdakwa pernah membakar rumah Saksi karena putus dengan korban;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) buah kabel warna biru dengan panjang sekitar 2 (dua) meter, 1 (satu) buah batu kisar warna hitam dengan berat kurang lebih 10 kg sebagai barang yang terikat pada mayat korban, 1 (satu) buah baju tanktop warna hitam dalam keadaan robek didada sebelah kanan, 1 (satu) buah celana jeans panjang dengan motif robek, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, 1 (satu) buah bra warna cream, 1 (satu) pasang kaos kaki warna cream hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Blade warna hitam kuning tanpa bodi belakang nomor rangka MH1JBB1179K068132 nomor mesin JBB1E-1066962 beserta kunci kontak, bodi sepeda motor yang sudah dilepas, 1 (satu) buah kalung silver beserta liontin berbentuk bulat

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kag



ada batu perhiasan warna hitam di tengah, 1 (satu) buah cincin warna kuning, 1 (satu) buah anting, 1 (satu) buah gelang tangan warna hitam, 1 (satu) buah gelang kaki warna silver dan 1 (satu) buah jepit rambut adalah barang-barang milik korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah membakar rumah Saksi;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. M. ARINALD, S.H., BIN AHMAD PAIDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi pada Polres Ogan Ilir;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 18.17 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi mengenai penemuan mayat mengambang di bawah jembatan pesona Tanjung Senai sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi menuju ke tempat penemuan mayat tersebut, setelah itu Tim Inafis Polres Ogan Ilir mengevakuasi mayat tersebut dan membawanya ke Rumah Sakit Tanjung Senai serta mengambil sidik jari mayat untuk mencari identitas mayat;
- Bahwa selanjutnya mayat tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah itu diketahui identitas mayat adalah Sdr Ita Anggraini warga Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi menghubungi daerah setempat untuk mencari keluarganya;
- Bahwa menurut dokter di Rumah Sakit Bhayangkara, mayat tersebut merupakan korban pembunuhan karena ditemukan bekas luka tusuk di bagian perut dan mayat juga diberikan pemberat berupa batu kisan yang diikatkan di pinggang mayat namun dokter belum bisa melakukan otopsi karena harus menunggu persetujuan keluarga;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 anak korban yang bernama Sdr Meiza Meilani datang ke kantor Polres Ogan Ilir dan menerangkan mayat yang ditemukan adalah ibunya yang berstatus janda dan sudah beberapa tahun menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa kemudian Sdr Meiza Meilani menyetujui otopsi terhadap jenazah korban sehingga jenazah korban diotopsi dan hasilnya menurut dokter perkiraan mayat sudah 40 jam dan meninggal dahulu baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditenggelamkan serta terdapat luka tusuk di bagian perut dan bekas luka di bagian leher;

- Bahwa setelah selesai otopsi, jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan kepada Terdakwa kemudian didapatkan petunjuk bahwa Terdakwa adalah warga Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir dan sepeda motor merk Honda Blade yang merupakan milik korban ada terparkir di teras rumah Terdakwa sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa di rumah Terdakwa ditemukan pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban dan sepeda motor merk Honda Adv milik Terdakwa yang digunakan untuk membawa jenazah korban kemudian saat Saksi dan rekan-rekan Saksi menanyai Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya telah membunuh korban pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB dengan cara menusuk perut korban dan menekan leher korban menggunakan pisau kemudian korban yang sudah meninggal dunia diikat dengan batu kisan dan kabel untuk selanjutnya dibawa menggunakan sepeda motor ke arah jembatan Tanjung Senai untuk dibuang dan ditenggelamkan sedangkan barang-barang korban juga dibuang ke sungai kecuali sepeda motor korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Ogan Ilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Adv warna merah dengan nomor polisi BG 2429 XI nomor rangka MH1KFB11XPK059138 nomor mesin KFBTW-1059091 beserta kunci kontak, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 35 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat, 1 (satu) buah kabel warna biru dengan panjang sekitar 2 (dua) meter, 1 (satu) buah batu kisan warna hitam dengan berat kurang lebih 10 kg, 1 (satu) buah baju tanktop warna hitam dalam keadaan robek didada sebelah kanan, 1 (satu) buah celana jeans panjang dengan motif robek, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, 1 (satu) buah bra warna cream, 1 (satu) pasang kaos kaki warna cream hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Blade warna hitam kuning tanpa bodi belakang nomor rangka MH1JBB1179K068132 nomor mesin JBB1E-1066962 beserta kunci kontak, bodi sepeda motor yang sudah dilepas, 1 (satu) buah kalung silver beserta liontin berbentuk bulat ada batu perhiasan warna hitam di tengah, 1 (satu)

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah cincin warna kuning, 1 (satu) buah anting, 1 (satu) buah gelang tangan warna hitam, 1 (satu) buah gelang kaki warna silver dan 1 (satu) buah jepit rambut sebagai barang bukti dalam perkara ini yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan yang ada pada jenazah korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan dari Terdakwa;

3. AHMAD JARIR BIN DARUL KUTNI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi pada Polres Ogan Ilir;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 18.17 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi mengenai penemuan mayat mengambang di bawah jembatan pesona Tanjung Senai sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi menuju ke tempat penemuan mayat tersebut, setelah itu Tim Inafis Polres Ogan Ilir mengevakuasi mayat tersebut dan membawanya ke Rumah Sakit Tanjung Senai serta mengambil sidik jari mayat untuk mencari identitas mayat;
- Bahwa selanjutnya mayat tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah itu diketahui identitas mayat adalah Sdr Ita Anggraini warga Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi menghubungi daerah setempat untuk mencari keluarganya;
- Bahwa menurut dokter di Rumah Sakit Bhayangkara, mayat tersebut merupakan korban pembunuhan karena ditemukan bekas luka tusuk di bagian perut dan mayat juga diberikan pemberat berupa batu kisaran yang diikatkan di pinggang mayat namun dokter belum bisa melakukan otopsi karena harus menunggu persetujuan keluarga;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 anak korban yang bernama Sdr Meiza Meilani datang ke kantor Polres Ogan Ilir dan menerangkan mayat yang ditemukan adalah ibunya yang berstatus janda dan sudah beberapa tahun menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa kemudian Sdr Meiza Meilani menyetujui otopsi terhadap jenazah korban sehingga jenazah korban diotopsi dan hasilnya menurut dokter perkiraan mayat sudah 40 jam dan meninggal dahulu baru ditenggelamkan serta terdapat luka tusuk di bagian perut dan bekas luka di bagian leher;

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai otopsi, jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan kepada Terdakwa kemudian didapatkan petunjuk bahwa Terdakwa adalah warga Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir dan sepeda motor merk Honda Blade yang merupakan milik korban ada terparkir di teras rumah Terdakwa sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa di rumah Terdakwa ditemukan pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban dan sepeda motor merk Honda Adv milik Terdakwa yang digunakan untuk membawa jenazah korban kemudian saat Saksi dan rekan-rekan Saksi menanyai Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya telah membunuh korban pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB dengan cara menusuk perut korban dan menekan leher korban menggunakan pisau kemudian korban yang sudah meninggal dunia diikat dengan batu kisan dan kabel untuk selanjutnya dibawa menggunakan sepeda motor ke arah jembatan Tanjung Senai untuk dibuang dan ditenggelamkan sedangkan barang-barang korban juga dibuang kesungai kecuali sepeda motor korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Ogan Ilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Adv warna merah dengan nomor polisi BG 2429 XI nomor rangka MH1KFB11XPK059138 nomor mesin KFBTW-1059091 beserta kunci kontak, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 35 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat, 1 (satu) buah kabel warna biru dengan panjang sekitar 2 (dua) meter, 1 (satu) buah batu kisan warna hitam dengan berat kurang lebih 10 kg, 1 (satu) buah baju tanktop warna hitam dalam keadaan robek didada sebelah kanan, 1 (satu) buah celana jeans panjang dengan motif robek, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, 1 (satu) buah bra warna cream, 1 (satu) pasang kaos kaki warna cream hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Blade warna hitam kuning tanpa bodi belakang nomor rangka MH1JBB1179K068132 nomor mesin JBB1E-1066962 beserta kunci kontak, bodi sepeda motor yang sudah dilepas, 1 (satu) buah kalung silver beserta liontin berbentuk bulat ada batu perhiasan warna hitam di tengah, 1 (satu) buah cincin warna kuning, 1 (satu) buah anting, 1 (satu) buah gelang tangan warna hitam, 1 (satu) buah gelang kaki warna silver dan 1 (satu)

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah jepit rambut sebagai barang bukti dalam perkara ini yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan yang ada pada jenazah korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan dari Terdakwa;

4. AHLI dr. INDRA SYAKTI NASUTION, Sp.FM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah dokter spesialis forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Muhammad Hoesin Palembang dan Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan Palembang;
- Bahwa Saksi telah melakukan otopsi pada jenazah korban Sdr Ita Anggraini pada tanggal 20 Agustus 2024 bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan;
- Bahwa kesimpulan hasil otopsi tersebut, mayat korban telah mengalami proses pembusukan lanjut, dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk pada leher kanan dan kiri, dada kanan bawah, dan luka robek pada punggung tangan kanan dan kiri. Bentuk luka teratur, tepi luka rata, sudut luka lancip dan tidak ditemukan jembatan jaringan. Ditemukan luka memar pada punggung dan pinggang, serta pada perut ditemukan kabel yang mengelilingi perut dan diikatkan batu penggiling;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dalam, ditemukan saluran makan atas dan saluran nafas atas terputus, patah tulang lidah kanan, luka robek pada paru kanan bagian bawah, sekat antara rongga dada dan perut (diafragma) dan hati. Ditemukan resapan darah pada kulit dada dalam sebelah kanan, patah tulang iga keenam dan tujuh kanan dan bitnik-bintik pendarahan pada kedua paru;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban adalah luka tusuk pada leher kanan dan kiri yang mengakibatkan putusnya saluran makan atas dan saluran nafas atas sehingga udara tidak dapat masuk kedalam saluran pernafasan atas dan luka tusuk pada dada bawah kanan yang mengenai paru kanan bagian bawah yang mengakibatkan pendarahan disebabkan kekerasan tajam;
- Bahwa lama kematian kurang lebih 4 (empat) hari;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli tersebut benar dan tidak ada keberatan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et repertum jenazah nomor VRJ/88/VIII/2024/RUMKIT yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara M Hasan dan ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal dengan inisial IA, usia empat puluh lima tahun, dengan panjang badan seratus lima puluh sentimeter. Perawakan sulit dinilai dan telah mengalami proses pembusukan lanjut. Dari hasil pemeriksaan luar di temukan luka tusuk pada leher kanan dan kiri, dada kanan bawah, dan luka robek pada punggung tangan kanan dan kiri. Bentuk luka teratur tepi luka rata, sudut luka lancip dan tidak ditemukan jembatan jaringan. Ditemukan luka memar pada punggung dan pinggang. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan saluran makan atas dan saluran nafas atas terputus, patah tulang lidah kanan, luka robek pada paru kanan bagian bawah,, sekat antara rongga dada dan perut (diafragma) dan hati. Ditemukan resapan darah pada kulit dada dalam sebelah kanan, patah tulang iga keenam dan tujuh kanan dan bintik-bintik pendarahan pada kedua paru. Maka dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah luka tusuk pada leher kanan dan kiri yang mengakibatkan putusnya saluran nafas atas sehingga udara tidak dapat masuk kedalam saluran pernafasan atas, dan luka tusuk pada dada bawah kanan yang mengenai paru kanan bagian bawah yang mengakibatkan perdarahan disebabkan kekerasan tajam;

Bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Adv warna merah dengan nomor polisi BG 2429 XI nomor rangka MH1KFB11XPK059138 nomor mesin KFBTW-1059091 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 35 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah kabel warna biru dengan panjang sekitar 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah batu kisar warna hitam dengan berat kurang lebih 10 kg;

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju tanktop warna hitam dalam keadaan robek didada sebelah kanan;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang dengan motif robek;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah bra warna cream;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna cream hitam;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Blade warna hitam kuning tanpa bodi belakang nomor rangka MH1JBB1179K068132 nomor mesin JBB1E-1066962 beserta kunci kontak;
- Bodi sepeda motor yang sudah dilepas;
- 1 (satu) buah kalung silver beserta liontin berbentuk bulat ada batu perhiasan warna hitam di tengah;
- 1 (satu) buah cincin warna kuning;
- 1 (satu) buah anting;
- 1 (satu) buah gelang tangan warna hitam;
- 1 (satu) buah gelang kaki warna silver;
- 1 (satu) buah jepit rambut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menusuk perut dan menekan leher korban Sdr Ita Anggraini pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di RT 11 Dusun VII Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir kemudian setelah korban meninggal, mayat korban Terdakwa buang di jembatan Tanjung Senai;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 11 Dusun VII Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa menelpon korban melalui aplikasi Whatsapp untuk mengajak korban bertemu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Lintas Timur Palembang Kayuagung Desa Cinta Marga Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir (depan SPBU Meranjat) untuk berpacaran di daerah Komplek Perkantoran Tanjung Senai yang disetujui oleh korban;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB, korban menelpon Terdakwa untuk bertemu di depan SPBU Meranjat pada pukul 13.00 WIB kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa yang

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda Adv bertemu korban yang menggunakan sepeda motor Honda Blade milik korban, setelah itu Terdakwa mengajak korban menuju hutan dekat rumah Terdakwa yang beralamat di RT 11 Dusun VII Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir untuk meletakkan sepeda motor korban di hutan tersebut;

- Bahwa sesampainya di hutan tersebut, Terdakwa menyuruh korban meletakkan sepeda motornya di hutan kemudian Terdakwa dan korban pergi ke daerah Komplek Perkantoran Tanjung Senai menggunakan sepeda motor Terdakwa pada pukul 14.00 WIB kemudian berkeliling di seputaran Komplek Tanjung Senai yang saat itu ada perlombaan perahu bidar;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengajak korban keluar dari Tanjung Senai menuju Jalan Lintas melewati Pasar Indralaya kearah Timbangan kemudian sesampainya di depan kantor Koramil, Terdakwa mengajak korban kembali masuk ke Komplek Perkantoran Tanjung Senai kemudian saat di Tanjung Senai terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan korban karena korban menuduh Terdakwa berpacaran lagi dengan orang lain;
- Bahwa setelah itu korban memukul punggung Terdakwa dan mengumpat dengan berkata, "kampang, babi kau katek hargo diri" sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi kemudian setelah itu Terdakwa mengajak korban untuk pulang mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa saat di tengah perjalanan Terdakwa berniat akan membunuh korban di hutan tempat sepeda motor diletakkan sehingga ketika sampai di tempat kejadian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa langsung mengambil 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 35 cm bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat dari bawah jok sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menusuk perut korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh telentang menghadap keatas kemudian korban berkata jangan;
- Bahwa saat korban terjatuh, leher korban langsung Terdakwa tekan menggunakan bagian tajam pada pisau yang Terdakwa pegang saat itu sehingga korban tidak bergerak lagi kemudian Terdakwa sempat menunggu selama 15 (lima belas) menit untuk memastikan korban benar-benar meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bermaksud menenggelamkan korban di sungai bawah jembatan Tanjung Senai sehingga Terdakwa pulang kerumah

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil kabel dan batu kisan untuk Terdakwa ikat di pinggang korban sebagai pemberat agar korban tenggelam saat Terdakwa membuang korban di sungai;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikat batu kisan seberat 7 kg menggunakan kabel listrik warna biru sepanjang 3 meter di pinggang korban kemudian mayat korban Terdakwa bawa keatas sepeda motor Terdakwa dengan posisi di depan untuk selanjutnya dibawa keatas Jembatan Tanjung Senai kemudian sesampainya di jembatan korban Terdakwa lempar dari atas jembatan sedangkan barang-barang milik korban Terdakwa masukkan kedalam jok motor;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membuang barang-barang milik korban dari atas jembatan Pasar Indralaya barulah Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Adv warna merah dengan nomor polisi BG 2429 XI nomor rangka MH1KFB11XPK059138 nomor mesin KFBTW-1059091 beserta kunci kontak, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ±35 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat, 1 (satu) buah kabel warna biru dengan panjang sekitar 2 (dua) meter, 1 (satu) buah batu kisar warna hitam dengan berat kurang lebih 10 kg, 1 (satu) buah baju tanktop warna hitam dalam keadaan robek didada sebelah kanan, 1 (satu) buah celana jeans panjang dengan motif robek, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, 1 (satu) buah bra warna cream, 1 (satu) pasang kaos kaki warna cream hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Blade warna hitam kuning tanpa bodi belakang nomor rangka MH1JBB1179K068132 nomor mesin JBB1E-1066962 beserta kunci kontak, bodi sepeda motor yang sudah dilepas, 1 (satu) buah kalung silver beserta liontin berbentuk bulat ada batu perhiasan warna hitam di tengah, 1 (satu) buah cincin warna kuning, 1 (satu) buah anting, 1 (satu) buah gelang tangan warna hitam, 1 (satu) buah gelang kaki warna silver dan 1 (satu) buah jepit rambut sebagai barang bukti dalam perkara ini yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan yang ada pada jenazah korban;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, keterangan Ahli, bukti surat dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menusuk perut dan menekan leher korban Sdr Ita Anggraini pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di RT 11 Dusun VII Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir kemudian setelah korban meninggal, mayat korban Terdakwa buang di jembatan Tanjung Senai;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 11 Dusun VII Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa menelpon korban melalui aplikasi Whatsapp untuk mengajak korban bertemu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Lintas Timur Palembang Kayuagung Desa Cinta Marga Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir (depan SPBU Meranjat) untuk berpacaran di daerah Komplek Perkantoran Tanjung Senai yang disetujui oleh korban;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB, korban menelpon Terdakwa untuk bertemu di depan SPBU Meranjat pada pukul 13.00 WIB kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Honda Adv bertemu korban yang menggunakan sepeda motor Honda Blade milik korban, setelah itu Terdakwa mengajak korban menuju hutan dekat rumah Terdakwa yang beralamat di RT 11 Dusun VII Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir untuk meletakkan sepeda motor korban di hutan tersebut;
- Bahwa sesampainya di hutan tersebut, Terdakwa menyuruh korban meletakkan sepeda motornya di hutan kemudian Terdakwa dan korban pergi ke daerah Komplek Perkantoran Tanjung Senai menggunakan sepeda motor Terdakwa pada pukul 14.00 WIB kemudian berkeliling di seputaran Komplek Tanjung Senai yang saat itu ada perlombaan perahu bidar;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengajak korban keluar dari Tanjung Senai menuju Jalan Lintas melewati Pasar Indralaya kearah Timbangan kemudian sesampainya di depan kantor Koramil, Terdakwa mengajak korban kembali masuk ke Komplek Perkantoran Tanjung Senai kemudian saat di Tanjung Senai terjadi cekkock mulut antara Terdakwa dan

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban karena korban menuduh Terdakwa berpacaran lagi dengan orang lain;

- Bahwa setelah itu korban memukul punggung Terdakwa dan mengumpat dengan berkata, “kampang, babi kau katek hargo diri” sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi kemudian setelah itu Terdakwa mengajak korban untuk pulang mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa saat di tengah perjalanan Terdakwa berniat akan membunuh korban di hutan tempat sepeda motor diletakkan sehingga ketika sampai di tempat kejadian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa langsung mengambil 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 35 cm bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat dari bawah jok sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menusuk perut korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh telentang menghadap keatas kemudian korban berkata jangan;
- Bahwa saat korban terjatuh, leher korban langsung Terdakwa tekan menggunakan bagian tajam pada pisau yang Terdakwa pegang saat itu sehingga korban tidak bergerak lagi kemudian Terdakwa sempat menunggu selama 15 (lima belas) menit untuk memastikan korban benar-benar meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bermaksud menenggelamkan korban di sungai bawah jembatan Tanjung Senai sehingga Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil kabel dan batu kisan untuk Terdakwa ikat di pinggang korban sebagai pemberat agar korban tenggelam saat Terdakwa membuang korban di sungai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengikat batu kisan seberat 7 kg menggunakan kabel listrik warna biru sepanjang 3 meter di pinggang korban kemudian mayat korban Terdakwa bawa keatas sepeda motor Terdakwa dengan posisi di depan untuk selanjutnya dibawa keatas Jembatan Tanjung Senai kemudian sesampainya di jembatan korban Terdakwa lempar dari atas jembatan sedangkan barang-barang milik korban Terdakwa masukkan kedalam jok motor, setelah itu Terdakwa membuang barang-barang milik korban dari atas jembatan Pasar Indralaya barulah Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 18.17 WIB Saksi M. Arinald, Saksi Ahmad Jarir dan anggota polisi lainnya dari Polres Ogan Ilir mendapatkan informasi mengenai penemuan mayat mengambang di bawah jembatan pesona Tanjung Senai sehingga Saksi M.

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arinald, Saksi Ahmad Jarir dan anggota polisi lainnya dari Polres Ogan Ilir menuju ke tempat penemuan mayat tersebut, setelah itu Tim Inafis Polres Ogan Ilir mengevakuasi mayat tersebut dan membawanya ke Rumah Sakit Tanjung Senai serta mengambil sidik jari mayat untuk mencari identitas mayat;

- Bahwa selanjutnya mayat tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah itu diketahui identitas mayat adalah Sdr Ita Anggraini warga Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Saksi M. Arinald, Saksi Ahmad Jarir dan anggota polisi lainnya dari Polres Ogan Ilir sehingga menghubungi daerah setempat untuk mencari keluarganya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 anak korban yang bernama Sdr Meiza Meilani datang ke kantor Polres Ogan Ilir dan menerangkan mayat yang ditemukan adalah ibunya yang berstatus janda dan sudah beberapa tahun menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa kemudian Sdr Meiza Meilani menyetujui otopsi terhadap jenazah korban sehingga jenazah korban diotopsi;
- Bahwa setelah selesai otopsi, jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan kemudian Saksi M. Arinald, Saksi Ahmad Jarir dan anggota polisi lainnya dari Polres Ogan Ilir melakukan penyelidikan kepada Terdakwa kemudian didapatkan petunjuk bahwa Terdakwa adalah warga Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir dan sepeda motor merk Honda Blade yang merupakan milik korban ada terparkir di teras rumah Terdakwa sehingga Saksi M. Arinald, Saksi Ahmad Jarir dan anggota polisi lainnya dari Polres Ogan Ilir mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa di rumah Terdakwa ditemukan pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban dan sepeda motor merk Honda Adv milik Terdakwa yang digunakan untuk membawa jenazah korban kemudian saat Saksi M. Arinald, Saksi Ahmad Jarir dan anggota polisi lainnya dari Polres Ogan Ilir menanyai Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya telah membunuh korban, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Ogan Ilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Adv warna merah dengan nomor polisi BG 2429 XI nomor rangka MH1KFB11XPK059138 nomor mesin KFBTW-1059091 beserta kunci kontak, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 35 cm

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat, 1 (satu) buah kabel warna biru dengan panjang sekitar 2 (dua) meter, 1 (satu) buah batu kisar warna hitam dengan berat kurang lebih 10 kg, 1 (satu) buah baju tanktop warna hitam dalam keadaan robek didada sebelah kanan, 1 (satu) buah celana jeans panjang dengan motif robek, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, 1 (satu) buah bra warna cream, 1 (satu) pasang kaos kaki warna cream hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Blade warna hitam kuning tanpa bodi belakang nomor rangka MH1JBB1179K068132 nomor mesin JBB1E-1066962 beserta kunci kontak, bodi sepeda motor yang sudah dilepas, 1 (satu) buah kalung silver beserta liontin berbentuk bulat ada batu perhiasan warna hitam di tengah, 1 (satu) buah cincin warna kuning, 1 (satu) buah anting, 1 (satu) buah gelang tangan warna hitam, 1 (satu) buah gelang kaki warna silver dan 1 (satu) buah jepit rambut sebagai barang bukti dalam perkara ini yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan yang ada pada jenazah korban;

- Bahwa telah dilakukan Visum et repertum jenazah nomor VRJ/88/VIII/2024/RUMKIT yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara M Hasan dan ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal dengan inisial IA, usia empat puluh lima tahun, dengan panjang badan seratus lima puluh sentimeter. Perawakan sulit dinilai dan telah mengalami proses pembusukan lanjut. Dari hasil pemeriksaan luar di temukan luka tusuk pada leher kanan dan kiri, dada kanan bawah, dan luka robek pada punggung tangan kanan dan kiri. Bentuk luka teratur tepi luka rata, sudut luka lancip dan tidak ditemukan jembatan jaringan. Ditemukan luka memar pada punggung dan pinggang. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan saluran makan atas dan saluran nafas atas terputus, patah tulang lidah kanan, luka robek pada paru kanan bagian bawah,, sekat antara rongga dada dan perut (diafragma) dan hati. Ditemukan resapan darah pada kulit dada dalam sebelah kanan, patah tulang iga keenam dan tujuh kanan dan bintik-bintik pendarahan pada kedua paru. Maka dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah luka tusuk pada leher kanan dan kiri yang mengakibatkan putusnya saluran nafas atas sehingga udara tidak dapat masuk kedalam saluran pernafasan atas, dan luka tusuk pada dada bawah kanan yang mengenai paru kanan bagian bawah yang mengakibatkan perdarahan disebabkan kekerasan tajam;

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapny dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **AKMALUDIN ALS AKMAL BIN M. YUSUF** yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan berkas perkara sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kag



Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja merampas nyawa orang lain adalah dengan sadar menghendaki hilangnya nyawa orang lain yang diwujudkan dengan perbuatan untuk mencapai kehendaknya menghilangkan nyawa orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya dengan bentuk kesengajaan yang terbagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai maksud/tujuan yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud; kesengajaan sebagai kepastian yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki; kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, Terdakwa telah menusuk perut dan menekan leher korban Sdr Ita Anggraini pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di RT 11 Dusun VII Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir kemudian setelah korban meninggal, mayat korban Terdakwa buang di jembatan Tanjung Senai;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 11 Dusun VII Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa menelpon korban melalui aplikasi Whatsapp

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajak korban bertemu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Lintas Timur Palembang Kayuagung Desa Cinta Marga Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir (depan SPBU Meranjat) untuk berpacaran di daerah Komplek Perkantoran Tanjung Senai yang disetujui oleh korban;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB, korban menelpon Terdakwa untuk bertemu di depan SPBU Meranjat pada pukul 13.00 WIB kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Honda Adv bertemu korban yang menggunakan sepeda motor Honda Blade milik korban, setelah itu Terdakwa mengajak korban menuju hutan dekat rumah Terdakwa yang beralamat di RT 11 Dusun VII Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir untuk meletakkan sepeda motor korban di hutan tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di hutan tersebut, Terdakwa menyuruh korban meletakkan sepeda motornya di hutan kemudian Terdakwa dan korban pergi ke daerah Komplek Perkantoran Tanjung Senai menggunakan sepeda motor Terdakwa pada pukul 14.00 WIB kemudian berkeliling di seputaran Komplek Tanjung Senai yang saat itu ada perlombaan perahu bidar;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengajak korban keluar dari Tanjung Senai menuju Jalan Lintas melewati Pasar Indralaya kearah Timbangan kemudian sesampainya di depan kantor Koramil, Terdakwa mengajak korban kembali masuk ke Komplek Perkantoran Tanjung Senai kemudian saat di Tanjung Senai terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan korban karena korban menuduh Terdakwa berpacaran lagi dengan orang lain;

Menimbang, bahwa setelah itu korban memukul punggung Terdakwa dan mengumpat dengan berkata, "kampang, babi kau katek hargo diri" sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi kemudian setelah itu Terdakwa mengajak korban untuk pulang mengambil sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa saat di tengah perjalanan Terdakwa berniat akan membunuh korban di hutan tempat sepeda motor diletakkan sehingga ketika sampai di tempat kejadian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa langsung mengambil 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 35 cm bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat dari bawah jok sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menusuk perut korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh telentang menghadap keatas kemudian korban berkata jangan;

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat korban terjatuh, leher korban langsung Terdakwa tekan menggunakan bagian tajam pada pisau yang Terdakwa pegang saat itu sehingga korban tidak bergerak lagi kemudian Terdakwa sempat menunggu selama 15 (lima belas) menit untuk memastikan korban benar-benar meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bermaksud menenggelamkan korban di sungai bawah jembatan Tanjung Senai sehingga Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil kabel dan batu kisanan untuk Terdakwa ikat di pinggang korban sebagai pemberat agar korban tenggelam saat Terdakwa membuang korban di sungai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengikat batu kisanan seberat 7 kg menggunakan kabel listrik warna biru sepanjang 3 meter di pinggang korban kemudian mayat korban Terdakwa bawa keatas sepeda motor Terdakwa dengan posisi di depan untuk selanjutnya dibawa keatas Jembatan Tanjung Senai kemudian sesampainya di jembatan korban Terdakwa lempar dari atas jembatan sedangkan barang-barang milik korban Terdakwa masukkan kedalam jok motor, setelah itu Terdakwa membuang barang-barang milik korban dari atas jembatan Pasar Indralaya barulah Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 18.17 WIB Saksi M. Arinald, Saksi Ahmad Jarir dan anggota polisi lainnya dari Polres Ogan Ilir mendapatkan informasi mengenai penemuan mayat mengambang di bawah jembatan pesona Tanjung Senai sehingga Saksi M. Arinald, Saksi Ahmad Jarir dan anggota polisi lainnya dari Polres Ogan Ilir menuju ke tempat penemuan mayat tersebut, setelah itu Tim Inafis Polres Ogan Ilir mengevakuasi mayat tersebut dan membawanya ke Rumah Sakit Tanjung Senai serta mengambil sidik jari mayat untuk mencari identitas mayat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mayat tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah itu diketahui identitas mayat adalah Sdr Ita Anggraini warga Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Saksi M. Arinald, Saksi Ahmad Jarir dan anggota polisi lainnya dari Polres Ogan Ilir sehingga menghubungi daerah setempat untuk mencari keluarganya;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 anak korban yang bernama Sdr Meiza Meilani datang ke kantor Polres Ogan Ilir dan menerangkan mayat yang ditemukan adalah ibunya yang berstatus janda dan sudah beberapa tahun menjalin hubungan asmara dengan

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian Sdr Meiza Meilani menyetujui otopsi terhadap jenazah korban sehingga jenazah korban diotopsi;

Menimbang, bahwa setelah selesai otopsi, jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan kemudian Saksi M. Arinald, Saksi Ahmad Jarir dan anggota polisi lainnya dari Polres Ogan Ilir melakukan penyelidikan kepada Terdakwa kemudian didapatkan petunjuk bahwa Terdakwa adalah warga Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir dan sepeda motor merk Honda Blade yang merupakan milik korban ada terparkir di teras rumah Terdakwa sehingga Saksi M. Arinald, Saksi Ahmad Jarir dan anggota polisi lainnya dari Polres Ogan Ilir mendatangi rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa di rumah Terdakwa ditemukan pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban dan sepeda motor merk Honda Adv milik Terdakwa yang digunakan untuk membawa jenazah korban kemudian saat Saksi M. Arinald, Saksi Ahmad Jarir dan anggota polisi lainnya dari Polres Ogan Ilir menanyai Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya telah membunuh korban, setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Ogan Ilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Adv warna merah dengan nomor polisi BG 2429 XI nomor rangka MH1KFB11XPK059138 nomor mesin KFBTW-1059091 beserta kunci kontak, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 35 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat, 1 (satu) buah kabel warna biru dengan panjang sekitar 2 (dua) meter, 1 (satu) buah batu kasar warna hitam dengan berat kurang lebih 10 kg, 1 (satu) buah baju tanktop warna hitam dalam keadaan robek didada sebelah kanan, 1 (satu) buah celana jeans panjang dengan motif robek, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, 1 (satu) buah bra warna cream, 1 (satu) pasang kaos kaki warna cream hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Blade warna hitam kuning tanpa bodi belakang nomor rangka MH1JBB1179K068132 nomor mesin JBB1E-1066962 beserta kunci kontak, bodi sepeda motor yang sudah dilepas, 1 (satu) buah kalung silver beserta liontin berbentuk bulat ada batu perhiasan warna hitam di tengah, 1 (satu) buah cincin warna kuning, 1 (satu) buah anting, 1 (satu) buah gelang tangan warna hitam, 1 (satu) buah gelang kaki warna silver dan 1 (satu) buah jepit rambut sebagai barang bukti dalam perkara ini yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan yang ada pada jenazah korban;

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilakukan Visum et repertum jenazah nomor VRJ/88/VIII/2024/RUMKIT yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara M Hasan dan ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah diperiksa sesosok jenazah perempuan, dikenal dengan inisial IA, usia empat puluh lima tahun, dengan panjang badan seratus lima puluh sentimeter. Perawakan sulit dinilai dan telah mengalami proses pembusukan lanjut. Dari hasil pemeriksaan luar di temukan luka tusuk pada leher kanan dan kiri, dada kanan bawah, dan luka robek pada punggung tangan kanan dan kiri. Bentuk luka teratur tepi luka rata, sudut luka lancip dan tidak ditemukan jembatan jaringan. Ditemukan luka memar pada punggung dan pinggang. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan saluran makan atas dan saluran nafas atas terputus, patah tulang lidah kanan, luka robek pada paru kanan bagian bawah,, sekat antara rongga dada dan perut (diafragma) dan hati. Ditemukan resapan darah pada kulit dada dalam sebelah kanan, patah tulang iga keenam dan tujuh kanan dan bintik-bintik pendarahan pada kedua paru. Maka dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah luka tusuk pada leher kanan dan kiri yang mengakibatkan putusnya saluran nafas atas sehingga udara tidak dapat masuk kedalam saluran pernafasan atas, dan luka tusuk pada dada bawah kanan yang mengenai paru kanan bagian bawah yang mengakibatkan perdarahan disebabkan kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menusuk perut korban dan menekan leher korban hingga saluran pernafasan atas korban terputus merupakan tindakan yang dikehendaki oleh Terdakwa sekalipun telah diketahui oleh Terdakwa tindakan Terdakwa tersebut akan menimbulkan kematian korban namun Terdakwa tidak mengurungkan perbuatannya, malah Terdakwa memastikan korban benar-benar sudah meninggal dan membuang mayat korban di sungai sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta sifat baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang sadis karena tidak cukup dengan hanya membunuh korban, Terdakwa juga mengikat jenazah korban menggunakan batu kisanan dan kabel listrik sebagai pemberat kemudian Terdakwa membuang jenazah korban di sungai agar tenggelam dan tidak dapat ditemukan;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan juga untuk koreksi dan edukasi dari diri Terdakwa, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa sehingga setelah menjalani hukumannya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Adv warna merah dengan nomor polisi BG 2429 XI nomor rangka MH1KFB11XPK059138 nomor mesin KFBTW-1059091 beserta kunci kontak;

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis sehingga ditetapkan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 35 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah kabel warna biru dengan panjang sekitar 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah batu kisar warna hitam dengan berat kurang lebih 10 kg;
- 1 (satu) buah baju tanktop warna hitam dalam keadaan robek didada sebelah kanan;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang dengan motif robek;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah bra warna cream;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna cream hitam;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk menusuk korban, pemberat pada jenazah korban dan pakaian yang dikenakan korban saat kejadian dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi sehingga keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Blade warna hitam kuning tanpa bodi belakang nomor rangka MH1JBB1179K068132 nomor mesin JBB1E-1066962 beserta kunci kontak;
- Bodi sepeda motor yang sudah dilepas;
- 1 (satu) buah kalung silver beserta liontin berbentuk bulat ada batu perhiasan warna hitam di tengah;
- 1 (satu) buah cincin warna kuning;
- 1 (satu) buah anting;
- 1 (satu) buah gelang tangan warna hitam;
- 1 (satu) buah gelang kaki warna silver;
- 1 (satu) buah jepit rambut ;

Adalah barang bukti milik korban, sehingga ditetapkan dikembalikan kepada anak dari korban yaitu Saksi Meiza Melani Binti Dasril;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AKMALUDIN ALS AKMAL BIN M. YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Adv warna merah dengan nomor polisi BG 2429 XI nomor rangka MH1KFB11XPK059138 nomor mesin KFBTW-1059091 beserta kunci kontak;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 35 cm bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat;

- 1 (satu) buah kabel warna biru dengan panjang sekitar 2 (dua) meter;

- 1 (satu) buah batu kisar warna hitam dengan berat kurang lebih 10 kg;

- 1 (satu) buah baju tanktop warna hitam dalam keadaan robek didada sebelah kanan;

- 1 (satu) buah celana jeans panjang dengan motif robek;

- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;

- 1 (satu) buah bra warna cream;

- 1 (satu) pasang kaos kaki warna cream hitam;

- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Blade warna hitam kuning tanpa bodi belakang nomor rangka MH1JBB1179K068132 nomor mesin JBB1E-1066962 beserta kunci kontak;

- Bodi sepeda motor yang sudah dilepas;

- 1 (satu) buah kalung silver beserta liontin berbentuk bulat ada batu perhiasan warna hitam di tengah;

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin warna kuning;
- 1 (satu) buah anting;
- 1 (satu) buah gelang tangan warna hitam;
- 1 (satu) buah gelang kaki warna silver;
- 1 (satu) buah jepit rambut ;

Dikembalikan kepada Saksi Meiza Melani Binti Dasril;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Yuri Alpha Fawnia, S.H. dan Anisa Lestari, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Yuri Alpha Fawnia, S.H. dan Nadia Septianie, S.H. selaku Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Rosi Kurniady, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung serta dihadiri oleh Erfin Hindami, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Nadia Septianie, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosi Kurniady, S.H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kag